Hubertus Tomasius
Untere Gerbergasse 14
79098 Freiburg im Breisgau

26.10.2026 · 072/000/00000 · Umsatzsteuer IV/2025

Einspruchsentscheidung Umsatzsteuer Vorauszahlung IV 2025

Festgesetzte Vorauszahlung	1.367,50
Angerechnete Zahlung	700,00
Nachforderung	667,50
Bisher beantragte Vorauszahlung	664,50
Streitige Erhöhung	703,00

1 Entscheidung

Der Einspruch des Herrn Hubertus Tomasius vom 20. Mai 2026 gegen den Bescheid vom 4. Mai 2026 über die Umsatzsteuer-Vorauszahlung IV/2025 wird als unbegründet zurückgewiesen. Die Vorauszahlung bleibt auf 1.367,50 Euro festgesetzt. Der Vorbehalt der Nachprüfung bleibt bestehen. Die auf den Zeitraum gebuchte Zahlung von 700 Euro bleibt angerechnet.

2 Sachverhalt

Der Einspruchsführer erklärte mit seiner am 9. Januar 2026 eingegangenen Voranmeldung steuerpflichtige Umsätze zu 19 Prozent von 4.440 Euro, Umsätze zu 7 Prozent von 255 Euro, steuerfreie Unterrichtsumsätze von 1.950 Euro und Vorsteuer von 196,95 Euro. Die Anmeldung berechnete eine Steuer von 664,50 Euro. Am 12. Januar 2026 wurden 700 Euro auf den Zeitraum überwiesen. Im Rahmen der Prüfung wurden die Unterrichtsumsätze und eine Dezemberrechnung zusätzlich besteuert sowie 142,50 Euro Seminarvorsteuer nicht berücksichtigt.

3 Verfahrensgang

Der Einspruch ist form- und fristgerecht eingegangen. Die vorgelegte Vollmacht deckt das Rechtsbehelfsverfahren. Der Einspruchsführer hat durch seinen Bevollmächtigten auf die öffentliche Musikschule, die Erlaubnis zur Istbesteuerung und eine fehlerhafte Zuordnung des Seminarbelegs verwiesen. Mit Schreiben vom 13. Juli 2026 wurde Gelegenheit zur weiteren Stellungnahme gegeben. Die Antwort vom 27. Juli 2026 und die am 5. August 2026 nachgereichten Unterlagen sind eingegangen. Eine Umsatzsteuer-Jahresfestsetzung 2025 liegt nach dem aktuellen Bearbeitungsstand nicht vor.

4 Unterrichtsumsätze

Der Einspruchsführer hat die Landesbescheinigung des Regierungspräsidiums Freiburg vom 15. Januar 2025, RP-FR-2025-SVA-0143, für den Ausbildungslehrgang SVA-25 und die personenbezogene Bestätigung der Schulleitung vom 25. Januar 2025 über seinen Unterrichtseinsatz vorgelegt. Die Bescheinigung der Landesbehörde ist nach ihrem Wortlaut an die Musikschule gerichtet. Nach unserer Würdigung reicht sie für den selbstständigen Honorardozenten nicht aus. Da die kommunale Musikschule keine öffentliche allgemeinbildende oder berufsbildende Schule im Sinne des Schulgesetzes ist, greift Buchst. b Doppelbuchst. aa nicht ein. Buchst. b Doppelbuchst. bb wird wegen des Hinweises auf private Schulen im vorliegenden Fall ebenfalls nicht angewandt. Der Bestätigung der Schulleitung wird deshalb keine eigenständige Befreiungswirkung für den Honorardozenten beigemessen. Eine an ihn persönlich gerichtete Landesbescheinigung wurde nicht vorgelegt. Die 1.950 Euro verbleiben daher in der Bemessungsgrundlage zu 19 Prozent. Ein weiterer Entgeltnachweis ist für die Besteuerung der vereinnahmten Honorarpauschalen nach unserer Auffassung nicht erforderlich.

5 Rechnung aus Dezember

Die Rechnung HT-2025-IT-12 vom 26. Dezember 2025 über 1.000 Euro netto betrifft eine im Dezember 2025 ausgeführte Programmierleistung. Die Erlaubnis zur Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten vom 3. Januar 2025 wurde vorgelegt. Der Zahlungsnachweis vom 12. Januar 2026 ist ebenfalls vorhanden. Gleichwohl überwiegt für die Zuordnung im vorliegenden Fall der im Ausgangsrechnungsbestand dokumentierte Abschluss der Leistung. Der Betrag wird deshalb weiterhin im vierten Quartal angesetzt. Die Erlaubnis nach § 20 UStG wird hierdurch im Übrigen nicht aufgehoben.

6 Seminarvorsteuer

Für die Prüfung des Vorsteuerabzugs ist eine auf die ausgeführte Leistung bezogene ordnungsgemäße Rechnung erforderlich. In der ursprünglichen Registerzuordnung zu E01 befindet sich weiterhin die private Buchungsbestätigung für Avoriaz. Die nachgereichte Rechnung ER-2025-SON-07 wurde als weiterer Beleg gespeichert. Ihre Rechnungsnummer, der Seminartag und die Überweisung an Fachforum Datenpraxis GmbH sind aus den Anlagen ersichtlich. Dies beseitigt jedoch nach unserer Würdigung die Unsicherheit der ursprünglichen Zuordnung nicht. Die Teilnahmebestätigung belegt den Besuch der Veranstaltung, führt aber nicht zur Berichtigung des ursprünglichen Registereintrags. Die Kürzung der Vorsteuer um 142,50 Euro wird daher beibehalten.

7 Steuerberechnung

Nach Berücksichtigung der Abweichungen beläuft sich die Bemessungsgrundlage zu 19 Prozent auf 7.390 Euro. Hieraus ergeben sich 1.404,10 Euro Umsatzsteuer. Hinzu kommen 17,85 Euro aus den Umsätzen zu 7 Prozent. Die verbleibende Vorsteuer beträgt 54,45 Euro. Die Vorauszahlung beläuft sich damit auf 1.367,50 Euro. Nach Anrechnung von 700 Euro verbleiben 667,50 Euro auf dem Steuerkonto. Eine Erhöhung gegenüber dem angefochtenen Bescheid erfolgt mit dieser Entscheidung nicht.

8 Vollziehung

Die gesondert bewilligte Aussetzung der Vollziehung wird durch diese Entscheidung nicht rückwirkend aufgehoben. Nach dem Bescheid vom 26. Mai 2026 endet sie einen Monat nach Bekanntgabe dieser Einspruchsentscheidung. Ein etwaiger weiterer Antrag auf Vollziehungsschutz ist gesondert zu stellen. Die Anfechtung dieser Einspruchsentscheidung führt für sich genommen nicht zur weiteren Aussetzung.

9 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, Gresserstraße 21, 79102 Freiburg im Breisgau, Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich, als elektronisches Dokument nach den gesetzlichen Voraussetzungen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle anzubringen. Für Steuerberater gilt grundsätzlich die Pflicht zur elektronischen Übermittlung nach § 52d FGO. Die Klage muss Kläger, Beklagten und Gegenstand des Begehrens bezeichnen. Der angefochtene Bescheid in Gestalt der Einspruchsentscheidung ist zu benennen. Ein bestimmter Antrag und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Die Klagefrist kann auch durch fristgerechte Anbringung bei der zuständigen Finanzbehörde gewahrt werden. Diese Entscheidung wurde am 26. Oktober 2026 zur Post gegeben.